EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2934123 - MG (2025/0170075-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
EMBARGANTE	:	VICTOR DANIEL FERNANDES SILVA
ADVOGADOS	:	ANDRÉ LUIZ CARDOSO SPYER - MG100823
		RUAN FELIPE BARBOSA DOS SANTOS - MG183959
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO NA DECISÃO SOBRE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO APARTADO DO AGRAVO. ART. 619 DO CPP. VÍCIO SANADO. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por VICTOR DANIEL FERNANDES SILVA à decisão de fls. 700/702, por meio dos quais aponta omissão, relativamente a julgamento de agravo em recurso especial interposto às fls. 603/610, pois a decisão teria apreciado apenas o agravo de fls. 648/668.

Afirma que foram interpostos dois recursos especiais, um contra a parte unânime do acórdão da apelação (fls. 529/556) e outro contra a parte não unânime, após rejeição de embargos infringentes (fls. 576/584), que teriam gerado duas decisões de inadmissão (fls. 567/569 e 595/596) e, por consequência, dois agravos em recurso especial (fls. 603/610 e 648/668).

Anota que a decisão embargada teria sido omissa por não apreciar o agravo de fls. 603/610.

Ao final da peça recursal, *requer a defesa o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão verificada no acórdão de fls. 700/702, com a consequente apreciação e julgamento do agravo em recurso especial interposto às fls. 603/610, nos termos em que deduzido* (fl. 709).

Foi dispensada a oitiva da parte embargada.

Documento eletrônico VDA58124561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 30/06/2026 às 16:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 30/06/2026 16:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2026. Código de Controle do Documento: 5243d649-12ca-4a7e-84a0-89ebad65ae1b

É o relatório.

Conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração prestam-se a sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Relativamente à omissão apontada, **esclarece-se que o agravo interposto foi decidido de forma apartada, restando suprido, portanto, o vício em questão.**

Pelo exposto, **acolho** os embargos, suprindo a omissão apontada, sem alteração no resultado do julgamento.

Publique-se.

Brasília, 30 de junho de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA58124561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 30/06/2026 às 16:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 30/06/2026 16:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2026. Código de Controle do Documento: 5243d649-12ca-4a7e-84a0-89ebad65ae1b